

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 02



PPRN (POLÍCIA PENAL)

SIMULADO 02 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir e responda à questão.

"A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Nesse processo, o policial penal desempenha papel relevante, atuando com base nos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e do respeito aos direitos fundamentais dos custodiados."

De acordo com o texto, é correto afirmar que:

A) A execução penal visa exclusivamente à punição do condenado, sem qualquer preocupação com sua integração social.

B) O policial penal atua exclusivamente com base no princípio da legalidade, sem referência a outros princípios orientadores de sua conduta.

C) O texto afirma que o respeito aos direitos fundamentais dos custodiados não é uma das preocupações do policial penal.

D) A execução penal busca efetivar a sentença e proporcionar a integração social do condenado, cabendo ao policial penal atuar com base na legalidade, na moralidade administrativa e no respeito aos direitos fundamentais.

E) Segundo o texto, a integração social do condenado é expressamente vedada durante o cumprimento da pena.

2. Assinale a alternativa correta acerca dos tipos e gêneros textuais.

A) O gênero textual é determinado pela estrutura linguística predominante,

enquanto o tipo textual é definido pela forma de circulação social do texto.

B) Um boletim de ocorrência e uma reportagem policial são exemplos do mesmo gênero textual, pois ambos relatam fatos ocorridos em determinado momento.

C) Os tipos textuais correspondem a sequências linguísticas com estrutura definida, como narração, descrição, dissertação, injunção e exposição, ao passo que os gêneros textuais são formas sociodiscursivas concretas de uso da língua, como o memorando, o edital e o ofício.

D) O gênero textual é determinado exclusivamente pela intenção do autor, independentemente do suporte, do contexto de circulação ou da estrutura composicional do texto.

E) Descrição e narração são gêneros textuais distintos, pois cada um apresenta estrutura composicional e esfera de circulação social próprias.

3. Analise a frase a seguir:

"A comissão disciplinar aplicou sanções drásticas para conter os atos de indisciplina no pavilhão."

Assinale a alternativa em que o termo destacado é corretamente substituído por sinônimo sem alteração do sentido original da frase.

A) brandas

B) tênues

C) severas

D) moderadas

E) irrelevantes

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- A) ascensão, obsessão, discrição, pretensão
- B) ascensão, obsessão, discrição, pretensão
- C) ascensão, obcessão, discrição, pretensão
- D) ascensão, obsessão, descrição, pretensão
- E) ascensão, obsessão, discrição, pretensão

5. Analise as frases a seguir:

I. "A diretoria avaliará seus resultados ao final do semestre."

II. "Nenhuma ocorrência foi registrada durante a madrugada."

III. "O servidor procedeu conforme determinam as normas internas."

Assinale a alternativa que identifica corretamente as classes gramaticais das palavras destacadas nas frases I, II e III, respectivamente.

- A) Pronome demonstrativo — pronome indefinido — preposição
- B) Pronome possessivo — adjetivo — conjunção coordenativa
- C) Pronome pessoal — pronome indefinido — conjunção subordinativa
- D) Pronome possessivo — pronome indefinido — preposição
- E) Pronome possessivo — pronome indefinido — conjunção subordinativa

6. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.

A) "Faz cinco meses que os servidores aguardam a convocação para o novo concurso."

B) "Houveram diversas ocorrências registradas durante o plantão noturno."

C) "Fazem três anos que a unidade funciona com déficit de pessoal."

D) "Existem uma vaga disponível no setor administrativo."

E) "Deve haverem novas normas a respeito do uso de equipamentos."

7. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.

A) "São necessário muita calma e paciência para lidar com situações de crise."

B) "O supervisor e a servidora foram elogiados pelo desempenho na operação."

C) "Ficou evidente a dedicação e o empenho da equipe durante o mutirão."

D) "Havia muita atenção e cautela exigidos no manuseio de armamentos."

E) "A cela e o corredor permanece interditado durante a manutenção."

8. Analise as frases a seguir e assinale a alternativa em que a forma verbal destacada corresponde corretamente ao tempo e ao modo indicados entre parênteses.

A) "Se o supervisor autorizasse a saída, o procedimento teria sido diferente." — Pretérito imperfeito do indicativo.

B) "O chefe estabelece as escalas de plantão mensalmente." — Pretérito perfeito do indicativo.

C) "Os servidores concluíram o treinamento com destaque." — Pretérito perfeito do indicativo.

D) "É necessário que o agente proceda com cautela." — Futuro do subjuntivo.

E) "Quando a equipe chegar, o local já estará isolado." — Presente do indicativo.

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa.

- A) "O supervisor entregou-lhe o crachá assim que iniciou o expediente."
- B) "Ninguém se manifestou contra a nova escala de plantão."
- C) "Não lhe caberia contestar a decisão da diretoria."
- D) "É necessário que se cumpram os prazos estabelecidos."
- E) "Me avisaram que a escala seria alterada ainda esta semana."

10. Analise a frase:

"O policial penal comunicou a ocorrência ao superior imediato com extrema cautela."

Assinale a alternativa que identifica corretamente os termos sublinhados da oração, na ordem em que aparecem: "a ocorrência" / "ao superior imediato" / "com extrema cautela".

- A) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de modo
- B) Objeto direto — complemento nominal — adjunto adverbial de modo
- C) Objeto indireto — objeto direto — adjunto adnominal
- D) Sujeito — objeto indireto — adjunto adverbial de tempo
- E) Objeto direto — adjunto adverbial de lugar — adjunto adnominal

11. Assinale a alternativa em que o tipo de predicado está corretamente identificado.

- A) "O interno parece calmo após a audiência de custódia." — Predicado verbal.

B) "A comissão designou o responsável pelo setor de saúde." — Predicado nominal.

C) "Os agentes permaneceram atentos durante toda a inspeção." — Predicado verbo-nominal.

D) "A ocorrência foi lavrada com todos os detalhes necessários." — Predicado nominal.

E) "O agente retornou à cela satisfeito com o resultado da revista." — Predicado verbal.

12. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta ou a classificação quanto ao número de sílabas não corresponde à divisão apresentada.

- A) "Correspondência" — cor-res-pon-dên-cia — pentassílaba.
- B) "Ressocialização" — res-so-ci-a-li-za-ção — heptassílaba.
- C) "Administrativo" — ad-mi-nis-tra-ti-vo — hexassílaba.
- D) "Penitenciária" — pe-ni-ten-ci-á-ria — hexassílaba.
- E) "Investigação" — in-ves-ti-ga-ção — bissílaba.

13. Assinale a alternativa correta acerca de dígrafos, encontros vocálicos e encontros consonantais.

- A) Em "guerra", a sequência "gu" forma um dígrafo consonantal, pois o "u" não é pronunciado, representando as duas letras um único fonema.
- B) Em "quatro", a sequência "qu" forma um dígrafo, pois o "u" não é pronunciado.
- C) Em "grade", a sequência "gr" representa um dígrafo consonantal, pois duas consoantes se unem para formar um único som.

D) Em "pouco", as letras "ou" formam um dígrafo vocálico, pois representam um único fonema.

E) Em "ch" da palavra "chave", as letras formam um encontro consonantal, pois cada letra representa um fonema distinto.

14. Analise as palavras a seguir e assinale a alternativa que identifica corretamente o processo de formação de cada uma delas.

I. "Couve-flor"

II. "Desumano"

III. "Aguardente"

A) I — derivação prefixal; II — composição por justaposição; III — composição por aglutinação.

B) I — composição por justaposição; II — derivação prefixal; III — composição por aglutinação.

C) I — composição por aglutinação; II — derivação parassintética; III — composição por justaposição.

D) I — composição por justaposição; II — derivação parassintética; III — composição por justaposição.

E) I — derivação sufixal; II — derivação prefixal; III — composição por justaposição.

15. Leia o texto a seguir:

"A humanização do sistema prisional pressupõe o reconhecimento da pessoa

**HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS
GEOECONÔMICOS DO RN**

16. O jornal *O Mossoroense*, fundado em 1872 na cidade de Mossoró, ocupa lugar singular na imprensa brasileira. Sobre sua importância histórica e seu posicionamento no contexto da comunicação nacional, assinale a alternativa correta.

presa como sujeito de direitos, ainda que restrita sua liberdade de locomoção. Nesse sentido, o policial penal exerce papel central, uma vez que sua conduta cotidiana repercute diretamente na forma como os direitos dos custodiados são efetivamente respeitados. Uma atuação pautada na ética profissional é, assim, condição essencial para o cumprimento adequado dessa função."

De acordo com o texto, é correto afirmar que:

A) O texto defende que a humanização do sistema prisional é tarefa exclusiva do policial penal, sem a participação de outros atores.

B) Segundo o texto, a conduta cotidiana do policial penal não repercute nos direitos dos custodiados.

C) O termo "essencial", conforme empregado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, pela palavra "dispensável".

D) O texto afirma que o policial penal exerce papel central por sua conduta cotidiana repercutir diretamente na forma como os direitos dos custodiados são respeitados.

E) De acordo com o texto, a pessoa presa perde a condição de sujeito de direitos enquanto durar a restrição de liberdade.

A) *O Mossoroense* foi fundado no século XX e notabilizou-se por ser o veículo de maior circulação da região Nordeste durante o regime militar.

B) *O Mossoroense* é reconhecido como o 3º jornal mais antigo do Brasil ainda em circulação, representando importante marco da imprensa potiguar e da comunicação nacional.

C) O jornal foi fundado na capital Natal e somente transferido para Mossoró na década de 1920, após o crescimento comercial daquele município.

D) *O Mossoroense* surgiu como órgão oficial do governo provincial e nunca adotou posição editorial própria sobre temas como a abolição da escravatura.

E) O jornal foi fundado em 1850 e é considerado o mais antigo jornal em circulação contínua do Brasil, superando todos os demais periódicos nacionais.

17. O Motim das Mulheres é um episódio relevante da história do Rio Grande do Norte, associado à resistência popular diante de uma conjuntura de escassez e crise social. Sobre esse evento, assinale a alternativa correta.

A) O Motim das Mulheres ocorreu em Natal, em 1889, quando mulheres da elite política protestaram contra a proclamação da República e a deposição do governo imperial.

B) O episódio teve caráter exclusivamente religioso, sendo protagonizado por mulheres que demandavam a construção de igrejas em cidades do sertão potiguar.

C) O Motim das Mulheres ocorreu em Mossoró, em 1904, sendo protagonizado por mulheres que protestaram contra a exportação de alimentos durante período de seca e fome, exigindo o abastecimento local.

D) O evento foi deflagrado por mulheres de comunidades quilombolas do Seridó, reivindicando reconhecimento territorial junto às autoridades provinciais no final do século XIX.

E) O Motim das Mulheres refere-se à participação feminina nas greves operárias do início do século XX nas salinas de

Mossoró, sem relação com questão de abastecimento alimentar.

18. A Capitania do Rio Grande foi criada no contexto do processo de colonização portuguesa do território americano, tendo sua história ligada tanto às disputas territoriais quanto à resistência indígena. Considerando a história da Capitania do Rio Grande no Século XVI, assinale a alternativa correta.

A) A Capitania do Rio Grande foi criada como capitania hereditária doada a um único donatário, que a explorou com plena autonomia e sem interferência da Coroa Portuguesa durante todo o período colonial.

B) A conquista do território da Capitania do Rio Grande foi facilitada pela ausência de povos indígenas na região, que já se encontrava demograficamente vazia no momento da chegada dos portugueses.

C) A Capitania do Rio Grande surgiu como capitania real (da Coroa), criada após a conquista do território com auxílio holandês, diferindo das capitanias hereditárias por não ter sido doada a um donatário particular.

D) A conquista do território que daria origem à Capitania do Rio Grande foi concluída no século XVI com a fundação do Forte dos Reis Magos, em 1598, superando a resistência dos povos indígenas, especialmente os Potiguares.

E) A Capitania do Rio Grande integrou-se pacificamente ao projeto colonial português, sem conflitos territoriais com outras potências europeias ou com os povos nativos da região.

19. A região do Seridó, no Rio Grande do Norte, possui tradição mineradora de destaque no cenário nacional. Considerando a indústria mineradora do Seridó e sua importância econômica, assinale a alternativa correta.

A) A mineração do Seridó baseia-se predominantemente na extração de sal-gema em minas subterrâneas, atividade que posiciona a região como maior produtora nacional desse insumo.

B) A região do Seridó é reconhecida pela extração de scheelita, minério fonte de tungstênio, tendo sido o Brasil, por meio dessa região, um dos maiores produtores mundiais do mineral durante o século XX.

C) A indústria mineradora do Seridó fundamenta-se na extração de petróleo em terra, sendo Caicó o maior município produtor de petróleo do interior do estado.

D) A mineração do Seridó é caracterizada pela extração de ouro em larga escala, atividade que remonta ao período colonial e permanece como principal produto da região até os dias atuais.

E) A região do Seridó não possui tradição mineradora relevante, sendo sua economia baseada exclusivamente na pecuária extensiva e na produção têxtil de algodão.

20. O Rio Grande do Norte possui comunidades quilombolas reconhecidas, que integram o patrimônio histórico e cultural do estado. Considerando as comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) As comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte são reconhecidas exclusivamente como patrimônio cultural imaterial, sem direito a processo de titulação de territórios.

B) O reconhecimento e a titulação dos territórios quilombolas no Brasil competem ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com base no Decreto nº 4.887/2003, sendo o processo aplicável também às comunidades do Rio Grande do Norte.

C) As comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte são compostas exclusivamente por descendentes de africanos escravizados trazidos para trabalhar nas salinas do litoral, não havendo comunidades no interior do estado.

D) A Constituição Federal de 1988 não assegura às comunidades quilombolas qualquer direito à terra, sendo o reconhecimento territorial matéria de legislação infraconstitucional posterior.

E) O Rio Grande do Norte não possui comunidades quilombolas certificadas, uma vez que o estado não registra historicamente presença significativa de africanos escravizados em seu território.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A ética no setor público pressupõe a adoção de padrões de conduta que transcendem o mero cumprimento da legalidade formal, impondo ao agente público responsabilidades de ordem moral, institucional e social. Com base no conceito de ética no setor público, assinale a alternativa correta.

A) A ética no setor público se confunde integralmente com a legalidade, de modo que o servidor que cumpre a lei em sentido estrito está automaticamente em conformidade com os padrões éticos exigidos pela administração pública.

B) A moralidade administrativa, como expressão da ética no setor público, é princípio meramente programático, sem eficácia normativa direta, não podendo ser invocada para anular atos administrativos formalmente legais.

C) A ética no setor público exige do agente público postura de probidade, transparência e comprometimento com o interesse coletivo, orientando sua conduta para além da conformidade legal estrita,

com fundamento no princípio da moralidade administrativa.

D) A ética pública aplica-se exclusivamente à relação entre o servidor e a administração, não alcançando a forma como os serviços públicos são prestados aos cidadãos nem a qualidade do atendimento oferecido à população.

E) O princípio da moralidade administrativa impõe ao servidor apenas o dever de não praticar atos ilícitos, sendo indiferente, do ponto de vista ético, a prática de atos lícitos motivados por interesses pessoais ou por desvio de finalidade.

22. A democracia e o exercício da cidadania possuem dimensão ética que se reflete diretamente na atuação dos agentes públicos e na relação entre Estado e sociedade. Com base na relação entre ética, democracia e exercício da cidadania, assinale a alternativa correta.

A) O controle social da administração pública é incompatível com o Estado Democrático de Direito, pois a fiscalização da conduta dos agentes públicos pelos cidadãos interfere indevidamente na autonomia funcional do servidor.

B) Em um Estado Democrático de Direito, a ética pública é instrumento de fortalecimento da confiança entre Estado e sociedade, pois a atuação íntegra e transparente dos agentes públicos legitima o exercício do poder e amplia a participação cidadã.

C) O exercício da cidadania plena dispensa qualquer dimensão ética, limitando-se ao cumprimento dos deveres cívicos formais, como o voto obrigatório e o pagamento de tributos, sem exigir postura ativa de fiscalização ou cobrança do poder público.

D) A participação cidadã na fiscalização dos atos da administração pública somente é

admitida quando expressamente autorizada por lei específica, não sendo reconhecida como expressão do exercício da cidadania em sentido amplo.

E) A ética democrática exige do cidadão apenas o respeito às leis, não impondo qualquer dever de engajamento cívico, participação política ou fiscalização da conduta dos agentes públicos que atuam em seu nome.

23. O Decreto Estadual nº 33.094/2023, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte, estabelece deveres e vedações aplicáveis aos servidores no exercício de suas funções. Analise as afirmativas a seguir:

I. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN tem por base os princípios constitucionais da administração pública, orientando a conduta dos servidores pelo respeito à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

II. Os deveres éticos previstos no Código alcançam apenas a conduta do servidor no ambiente interno dos órgãos públicos, não produzindo efeitos sobre as relações do servidor com os cidadãos e usuários dos serviços públicos.

III. O Código de Ética Profissional pode servir de fundamento para a instauração de procedimento apuratório em face de servidor que adote conduta incompatível com os padrões éticos exigidos, sem prejuízo das demais esferas de responsabilização.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas a afirmativa II está correta.

C) Apenas a afirmativa III está correta.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

E) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

24. A Lei Estadual nº 11.902/2024 define conceitos, estabelece obrigações institucionais e prevê mecanismos de proteção às vítimas de assédio moral, sexual e outras formas de violência no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. Com base nas disposições dessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Estadual nº 11.902/2024 define assédio moral como qualquer conduta que cause desconforto ao servidor, ainda que praticada uma única vez, desde que de natureza grave e relacionada ao exercício da função pública.

B) As medidas de prevenção ao assédio moral e sexual previstas na lei são de adoção facultativa pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, cabendo a cada gestor decidir sobre sua implementação conforme a conveniência administrativa.

C) A lei veda expressamente condutas que configurem assédio moral ou sexual no serviço público e impõe à administração o dever de adotar medidas institucionais de prevenção, apuração e responsabilização, assegurada a proteção à vítima durante todo o procedimento.

D) A proteção conferida pela Lei Estadual nº 11.902/2024 alcança apenas os servidores efetivos do Poder Executivo Estadual, excluindo de seu âmbito de aplicação os servidores temporários, comissionados e os estagiários.

E) A lei estabelece que a apuração de conduta de assédio moral ou sexual depende exclusivamente de representação formal da vítima, não sendo admitida a

instauração de procedimento de ofício pela própria administração pública.

25. A ética profissional do servidor público envolve não apenas a observância de normas legais, mas também a internalização de valores que orientam sua conduta no relacionamento com a instituição, com os colegas e com os cidadãos. Com base nos conceitos de ética e moral aplicados à função pública, assinale a alternativa correta.

A) A consciência moral do servidor público é irrelevante para o Direito Administrativo, pois o ordenamento jurídico exige apenas a conformidade externa da conduta com as normas, sendo indiferente a motivação interna que orienta o comportamento funcional.

B) A internalização de valores éticos pelo servidor público contribui para a formação de uma cultura institucional de integridade, reduzindo a dependência exclusiva de mecanismos externos de controle e fiscalização para assegurar a qualidade da atuação pública.

C) Os valores morais do servidor público devem ser desconsiderados no exercício da função pública, pois a administração pública é regida exclusivamente por normas técnicas e jurídicas, não havendo espaço para elementos de ordem moral ou axiológica.

D) A ética profissional no serviço público se esgota no cumprimento dos deveres funcionais previstos no estatuto do servidor, não alcançando condutas omissivas, situações de conflito de interesses ou comportamentos que não estejam expressamente tipificados como infração disciplinar.

E) A moral individual do servidor e a ética institucional são sempre convergentes, de modo que o servidor que age conforme sua consciência moral pessoal estará,

necessariamente, em conformidade com os padrões éticos exigidos pela administração pública.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre a interpretação constitucional e os métodos hermenêuticos aplicáveis às normas da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da unidade da Constituição determina que as normas constitucionais devem ser interpretadas isoladamente, sem considerar o sistema constitucional como um todo.

B) O princípio da máxima efetividade impõe que, na interpretação das normas constitucionais, deve-se atribuir o sentido que confira maior eficácia social ao dispositivo, sobretudo em matéria de direitos fundamentais.

C) O princípio da força normativa da Constituição autoriza que normas constitucionais sejam interpretadas de forma a esvaziar sua aplicabilidade prática, em razão de conveniência política.

D) O princípio da interpretação conforme a Constituição permite que se declare a inconstitucionalidade de norma infraconstitucional sempre que houver mais de uma interpretação possível.

E) O princípio do efeito integrador estabelece que, na resolução de conflitos constitucionais, deve-se priorizar a interpretação que gere maior fragmentação social.

27. Acerca dos direitos sociais previstos no art. 6º e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) São direitos sociais, conforme o art. 6º da CF/88, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados.

B) O direito à moradia não está expressamente previsto no rol dos direitos sociais constantes do art. 6º da Constituição Federal.

C) Os direitos sociais, por integrarem o rol dos direitos fundamentais, possuem natureza exclusivamente programática, não admitindo qualquer exigibilidade imediata.

D) O direito ao transporte foi incluído no art. 6º da Constituição Federal pelo texto originário de 1988, não havendo qualquer alteração posterior nesse dispositivo.

E) Compete exclusivamente à União legislar sobre direitos sociais, sendo vedada a atuação dos Estados e Municípios em matéria de assistência social.

28. Em relação aos direitos políticos previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesesseis e menores de dezoito anos.

B) São inalistáveis os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

C) A idade mínima para candidatura ao cargo de Senador da República é de trinta anos, exigida na data da posse.

D) É vedada, em qualquer hipótese, a cassação de direitos políticos, ainda que por sentença judicial transitada em julgado.

E) O voto é obrigatório para os maiores de setenta anos, sendo facultativo apenas para os analfabetos.

29. No que se refere à organização do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

A) O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sendo o número de Deputados fixado por lei complementar, proporcionalmente à população, podendo qualquer Estado ter menos de oito ou mais de setenta Deputados, conforme a respectiva densidade populacional.

B) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos, renovado a cada dois anos, alternadamente, por um e dois terços.

C) Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

D) O mandato dos Deputados Federais é de quatro anos, e o dos Senadores é de oito anos, sendo a renovação do Senado feita por um e dois terços, alternadamente, a cada quatro anos.

E) As Comissões Parlamentares de Inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo determinar a prisão preventiva de investigados.

30. Sobre o Poder Executivo e as atribuições do Presidente da República previstas no art. 84 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Compete ao Presidente da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os do Superior Tribunal de Justiça, entre outras autoridades.

B) A iniciativa de leis complementares e ordinárias é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, sendo vedada a iniciativa parlamentar em qualquer matéria.

C) O Presidente da República poderá delegar a Ministros de Estado, ao

Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União a atribuição de conceder indulto e comutar penas.

D) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, sem possibilidade de delegação ao Presidente da República.

E) O Vice-Presidente da República substitui o Presidente em caso de impedimento, mas não pode sucedê-lo em caso de vacância do cargo.

31. Acerca do Poder Judiciário e da organização judiciária prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.

B) O Conselho Nacional de Justiça possui competência para julgar, em última instância, recursos de decisões judiciais proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais.

C) Os juízes gozam da garantia de inamovibilidade absoluta, não podendo ser removidos de suas comarcas em nenhuma hipótese, ainda que por interesse público.

D) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Federal.

E) Os Tribunais Regionais Federais possuem competência para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal.

32. Sobre as funções essenciais à Justiça, previstas no Título IV, Capítulo IV, da

Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O Ministério Público é instituição vinculada hierarquicamente ao Poder Executivo, não possuindo autonomia funcional, administrativa ou financeira.

B) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, conforme art. 127, § 1º, da CF/88.

C) A Defensoria Pública não possui autonomia funcional e administrativa, estando subordinada à estrutura do Poder Judiciário.

D) A Advocacia-Geral da União é o órgão responsável pela representação judicial e extrajudicial do Ministério Público da União.

E) É vedado ao Ministério Público o exercício da defesa dos interesses individuais indisponíveis, restringindo-se sua atuação exclusivamente à defesa de interesses coletivos.

33. A respeito da Ordem Social e da proteção à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) É dever exclusivo do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, entre outros, não competindo à família ou à sociedade tal responsabilidade.

B) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

C) A lei poderá dispor sobre a participação de entidades não governamentais no atendimento de crianças e adolescentes, sendo vedado o repasse de recursos públicos para esse fim.

D) Os maiores de sessenta e cinco anos têm garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, mas não dos transportes intermunicipais e interestaduais.

E) O dever de amparo às pessoas idosas é exclusivo do Estado, sendo facultativo aos familiares.

34. Sobre a proteção ao meio ambiente prevista no art. 225 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

B) A exploração de recursos minerais exime o explorador de qualquer obrigação de recuperação do meio ambiente degradado.

C) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado apenas se houver expressa previsão em contrato administrativo.

D) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores exclusivamente a sanções penais, excluída a responsabilidade administrativa ou civil.

E) A Floresta Amazônica brasileira é considerada patrimônio da humanidade, podendo sua exploração ser disciplinada por legislação internacional, independentemente da soberania nacional.

35. Em relação aos direitos das pessoas com deficiência previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar, de forma concorrente, sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência, nos termos do art. 24, XIV, da CF/88.

B) A Constituição Federal veda expressamente a reserva de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, em razão do princípio da isonomia.

C) Compete exclusivamente à União promover programas de assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, sendo vedada a atuação de Estados e Municípios.

D) A pessoa com deficiência não pode ser eleita para cargos públicos, em razão de incompatibilidade com o exercício de mandato eletivo.

E) O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem status de norma constitucional, equiparando-se às emendas à Constituição.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre os agentes públicos e as espécies de vínculo com a Administração Pública, assinale a alternativa correta.

A) Os agentes políticos são exclusivamente aqueles que exercem mandato eletivo, não se incluindo nessa categoria os membros do Ministério Público, da Magistratura e dos Tribunais de Contas, os quais são classificados, de forma unânime pela doutrina, como servidores públicos estatutários.

B) Os servidores temporários, contratados com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, podem ser admitidos

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispensando a realização de concurso público, mas exigindo processo seletivo simplificado.

C) Os particulares em colaboração com o Poder Público, como os mesários eleitorais e os integrantes do Tribunal do Júri, não são considerados agentes públicos para fins de responsabilização, pois não integram os quadros permanentes da Administração.

D) Os servidores públicos estatutários são aqueles que mantêm vínculo de emprego com a Administração Pública, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo titulares de emprego público e não de cargo público.

E) Os militares são espécie de agente público submetidos a regime jurídico próprio, distinto do regime estatutário aplicável aos servidores civis, com previsão constitucional específica nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal.

37. Acerca do provimento e da vacância de cargos públicos, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) A promoção, a readaptação e a reversão são formas de provimento derivado de cargo público, pois pressupõem a existência de vínculo anterior do servidor com a Administração Pública.

B) A exoneração e a demissão são formas de vacância do cargo público que se distinguem pelo elemento volitivo: na exoneração, o desligamento ocorre sempre a pedido do servidor; na demissão, o desligamento é imposto pela Administração como penalidade disciplinar.

C) A nomeação é a única forma de provimento originário de cargo público

prevista na Lei nº 8.112/1990, sendo sempre precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não sendo admitida nomeação para cargo em comissão sem concurso.

D) A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado, podendo ocorrer no interesse da Administração, quando a aposentadoria tiver sido voluntária, ou por junta médica oficial, quando o servidor aposentado por invalidez recuperar a capacidade laborativa, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.112/1990.

E) A redistribuição consiste no deslocamento do cargo de provimento efetivo, exclusivamente quando vago, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, sendo vedado o deslocamento do cargo quando este estiver ocupado por servidor em efetivo exercício.

38. Sobre a estabilidade, a efetividade e a vitaliciedade dos servidores públicos, é correto afirmar que

A) a estabilidade é adquirida após dois anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo, sendo condicionada à avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, conforme o art. 41 da Constituição Federal.

B) a efetividade é atributo do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, independentemente de ter adquirido estabilidade, significando que o servidor está definitivamente integrado ao cargo, só podendo ser dele afastado nas hipóteses constitucionalmente previstas.

C) a vitaliciedade, garantia conferida constitucionalmente a magistrados, membros do Ministério Público e membros dos Tribunais de Contas, impede o desligamento do cargo por qualquer meio, inclusive por decisão judicial transitada em julgado.

D) o servidor estável somente pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa ou mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa, conforme art. 41, § 1º, da Constituição Federal.

E) a estabilidade e a efetividade são conceitos idênticos no ordenamento jurídico brasileiro, pois todo servidor efetivo é, necessariamente, estável, sendo a aquisição de uma a aquisição automática da outra.

39. Acerca do processo administrativo disciplinar (PAD) nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) O processo administrativo disciplinar é composto pelas fases de instauração, sindicância, instrução e julgamento, sendo a sindicância etapa obrigatória e prévia ao PAD em todos os casos, independentemente da gravidade da infração apurada.

B) A comissão processante do PAD é composta por três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora, sendo o presidente necessariamente ocupante de cargo efetivo superior ao do investigado.

C) A demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em comissão são penalidades que somente podem ser aplicadas por meio de processo administrativo disciplinar, sendo vedada sua imposição por sindicância, ainda que o contraditório e a ampla defesa sejam assegurados.

D) No processo administrativo disciplinar, o prazo para conclusão é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a contar da

data de publicação do ato que constituir a comissão, devendo o julgamento ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do relatório final.

E) A absolvição criminal do servidor pela mesma conduta apurada no PAD impede, em qualquer hipótese, a aplicação de penalidade administrativa, em razão da unidade do ordenamento jurídico e da vedação ao bis in idem.

40. Sobre os serviços públicos, suas formas de prestação e princípios, assinale a alternativa correta.

A) A concessão de serviço público é o contrato pelo qual o Poder Público transfere ao concessionário a titularidade e a execução do serviço público, cabendo ao concessionário explorá-lo por sua conta e risco, mediante remuneração tarifária paga pelos usuários.

B) A permissão de serviço público, nos termos da Lei nº 8.987/1995, é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, mediante o qual o Poder Público delega a um particular a execução de serviço público, sem necessidade de licitação prévia.

C) O princípio da continuidade dos serviços públicos veda, em qualquer hipótese, a interrupção do serviço pelo concessionário, inclusive nos casos de inadimplência do usuário, por se tratar de obrigação essencial do Estado perante a coletividade.

D) A autorização de serviço público é ato administrativo unilateral, precário e discricionário, por meio do qual o Poder Público consente que um particular explore determinada atividade de interesse público, predominantemente em benefício próprio, podendo ser revogada a qualquer tempo.

E) Na concessão de serviço público, os bens reversíveis ao término do contrato pertencem ao concessionário durante toda a vigência contratual, somente sendo incorporados ao patrimônio público após a extinção da concessão, mediante indenização integral pelo Poder Concedente sobre todos os bens revertidos.

41. Sobre o controle da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

A) O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública é exclusivamente político, não abrangendo o controle financeiro e orçamentário, que compete privativamente ao Poder Judiciário por meio das ações constitucionais cabíveis.

B) O controle judicial da Administração Pública abrange o exame de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração nos atos discricionários, mas sendo admitido o controle dos limites da discricionariedade e da observância dos princípios constitucionais.

C) O controle interno exercido pela própria Administração Pública somente pode ser realizado de ofício, sendo vedada a instauração de controle interno por provocação do administrado, em razão do princípio da oficialidade.

D) O Tribunal de Contas da União exerce controle externo das contas públicas federais com natureza jurisdicional, sendo suas decisões definitivas e não sujeitas à revisão pelo Poder Judiciário, em razão da especialização técnica da Corte de Contas.

E) O controle social da Administração Pública é exercido exclusivamente por meio da ação popular prevista no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, sendo esse

o único instrumento formal de participação do cidadão no controle dos atos administrativos.

42. Acerca da Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013), assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 12.846/2013 adota a responsabilização subjetiva da pessoa jurídica pelos atos lesivos à Administração Pública, exigindo a comprovação de dolo ou culpa da entidade ou de seus dirigentes para a aplicação das sanções previstas.

B) As sanções administrativas previstas no art. 6º da Lei nº 12.846/2013 incluem a multa e a publicação extraordinária da decisão condenatória, sendo vedada a aplicação cumulativa dessas penalidades, que devem ser aplicadas de forma alternativa conforme a gravidade do ato lesivo.

C) O acordo de leniência, instrumento previsto nos arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013, pode ser celebrado com pessoas jurídicas que colaborem com as investigações, sendo que sua celebração isenta a empresa signatária de todas as sanções administrativas e penais decorrentes dos atos investigados.

D) A responsabilização da pessoa jurídica nos termos da Lei nº 12.846/2013 não afasta a responsabilidade individual de seus dirigentes, administradores ou de qualquer pessoa natural que seja autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

E) As sanções previstas na Lei nº 12.846/2013 somente podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo vedada a aplicação administrativa de penalidades às pessoas jurídicas sem o crivo do controle jurisdicional.

43. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018 — LGPD), assinale a alternativa correta.

A) A LGPD aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, mas não alcança o tratamento de dados realizado exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, que são expressamente excluídos do âmbito de incidência da lei.

B) O consentimento do titular é a única base legal que autoriza o tratamento de dados pessoais nos termos da LGPD, sendo nulo qualquer tratamento realizado sem manifestação expressa, livre e inequívoca do titular dos dados.

C) Os dados pessoais sensíveis, categoria especial prevista na LGPD, incluem dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.

D) A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada pela LGPD, é órgão de natureza transitória vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, sem quadro próprio de servidores e sem autonomia orçamentária e financeira, cabendo ao Ministério prover os recursos necessários ao seu funcionamento.

E) A LGPD prevê que os dados pessoais de crianças e adolescentes somente podem ser tratados com o consentimento expresso de um dos pais ou do responsável legal, sendo vedado, em qualquer hipótese, o tratamento desses dados sem tal autorização, independentemente da finalidade.

44. Acerca do Planejamento e Orçamento Público (PPA, LDO e LOA), assinale a alternativa correta.

A) O Plano Plurianual (PPA) é a lei que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e para as despesas correntes decorrentes dessas despesas, com vigência de quatro anos, coincidindo integralmente com o mandato do Chefe do Poder Executivo.

B) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreende as metas e prioridades da Administração Pública, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, conforme art. 165, § 2º, da Constituição Federal.

C) A Lei Orçamentária Anual (LOA) é composta exclusivamente pelo orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, não abrangendo o orçamento da seguridade social nem o orçamento de investimentos das estatais.

D) As emendas parlamentares individuais ao orçamento são de execução facultativa pelo Poder Executivo, pois compete ao Executivo a gestão discricionária das dotações orçamentárias, podendo contingenciar livremente os recursos destinados às emendas individuais.

E) Nos termos do art. 167 da Constituição Federal, é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, sendo admitida, contudo, a abertura de crédito extraordinário por medida provisória ou decreto simples do Poder Executivo para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como guerras e calamidades públicas.

45. Sobre os bens públicos, sua classificação e regime jurídico, assinale a alternativa correta.

A) Os bens públicos de uso especial, como os edifícios e terrenos destinados ao serviço de órgãos públicos, são alienáveis, desde que desafetados previamente por lei e observadas as condições gerais para a alienação de bens públicos.

B) Os bens dominicais são aqueles que constituem o patrimônio disponível das pessoas jurídicas de direito público, sendo os únicos bens públicos passíveis de alienação, a qual pode ser realizada de forma livre e direta, dispensada autorização legislativa ou procedimento licitatório.

C) A usucapião de bens públicos é vedada pelo art. 183, § 3º, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo essa vedação aplicável apenas aos bens imóveis de uso comum do povo e de uso especial, não alcançando os bens dominicais, que têm natureza patrimonial disponível.

D) Os bens públicos são imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis, sendo essas características absolutas e aplicáveis a todas as categorias de bens públicos, independentemente de sua destinação ou afetação.

E) Os bens de uso comum do povo, como praças, ruas e rios, são insuscetíveis de usucapião e não podem ser objeto de penhora, mas admitem a cobrança de tarifa pelo seu uso quando submetidos a regime especial de utilização, conforme autorização legal.

DIREITOS HUMANOS

46. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, representa um marco fundamental na proteção internacional dos direitos humanos. Sobre

o contexto histórico e o conteúdo da Declaração, assinale a alternativa correta.

A) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada no contexto da Primeira Guerra Mundial, como resposta às atrocidades cometidas no conflito de 1914 a 1918.

B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos possui natureza jurídica de tratado internacional e, por isso, gera obrigações vinculantes imediatas para todos os Estados signatários.

C) A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra direitos apenas de natureza civil e política, não contemplando direitos de natureza econômica, social e cultural.

D) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral da ONU, sem qualquer voto contrário ou abstenção.

E) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 10 de dezembro de 1948, data que é celebrada anualmente como o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

47. Os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 e constituem direitos fundamentais de segunda geração. Sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 são normas programáticas sem eficácia jurídica, dependendo sempre de regulamentação infraconstitucional para produzir qualquer efeito.

B) A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, elenca como direitos sociais, entre outros: educação, saúde,

alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.

C) Os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 são de titularidade exclusiva dos trabalhadores formalmente empregados, não se estendendo aos desempregados ou aos trabalhadores informais.

D) A Constituição Federal de 1988, em seu texto original de 1988, já previa o direito à alimentação e ao transporte expressamente no artigo 6º, sem necessidade de emenda constitucional.

E) Os direitos sociais caracterizam-se exclusivamente pela dimensão negativa, ou seja, exigem abstenção do Estado, diferentemente dos direitos civis e políticos, que demandam prestações positivas.

48. As Regras de Bangkok (Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras), adotadas pela ONU em 2010, estabelecem diretrizes específicas para o tratamento da população carcerária feminina. Sobre essas regras, assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Bangkok determinam que mulheres grávidas nunca poderão ser submetidas a qualquer forma de restrição física, inclusive durante transferências, independentemente das circunstâncias.

B) As Regras de Bangkok são aplicáveis exclusivamente a mulheres condenadas por sentença definitiva, não se estendendo às presas provisórias.

C) As Regras de Bangkok estabelecem que as mulheres presas devem, sempre que possível, cumprir pena em estabelecimentos próximos à sua família e

comunidade, considerando o interesse superior dos filhos.

D) As Regras de Bangkok vedam expressamente que mulheres presas sejam revistadas por agentes do sexo masculino, salvo em situações de emergência declarada pelo diretor do estabelecimento.

E) As Regras de Bangkok têm natureza jurídica de tratado internacional vinculante, sendo de cumprimento obrigatório imediato para os Estados-membros da ONU que as ratificaram.

49. A ressocialização constitui um dos objetivos centrais da execução penal no Brasil. Com base na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e na doutrina aplicável, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Execução Penal estabelece que a finalidade da pena é exclusivamente a punição do condenado, não havendo previsão de objetivo ressocializador em seu texto.

B) A assistência educacional prevista na Lei de Execução Penal compreende apenas o ensino fundamental obrigatório, não contemplando cursos de formação profissional.

C) A remição pelo estudo, prevista na Lei de Execução Penal, permite ao condenado remir um dia de pena a cada vinte e quatro horas de frequência escolar, independentemente da divisão em dias.

D) A Lei de Execução Penal prevê que o trabalho externo é admissível apenas para os condenados em regime fechado, sendo vedado para os que cumprem pena em regime semiaberto.

E) Nos termos da Lei de Execução Penal, o trabalho é obrigatório para o condenado à pena privativa de liberdade, sendo facultativo para o preso provisório, que só

pode trabalhar no interior do estabelecimento penal.

50. A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela ONU em 1984, é um dos principais instrumentos internacionais de combate à tortura. Sobre essa Convenção e o combate à tortura no plano internacional, assinale a alternativa correta.

A) A Convenção da ONU contra a Tortura define tortura como qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos a uma pessoa, mas somente quando praticados por agentes públicos no exercício de função oficial.

B) O Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura (OPCAT), ratificado pelo Brasil, criou o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) e o Subcomitê de Prevenção da Tortura da ONU, com função exclusivamente investigativa.

C) A Convenção da ONU contra a Tortura foi adotada em 1984 e entrou em vigor no mesmo ano, sendo imediatamente aplicável a todos os Estados-membros da ONU.

D) A proibição da tortura, nos termos do direito internacional dos direitos humanos, admite derrogação em situações de estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública.

E) Nos termos da Convenção da ONU contra a Tortura, nenhum Estado-parte poderá expulsar, devolver ou extraditar uma pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que ela será submetida à tortura.

51. A cidadania é valor fundamental consagrado pela Constituição Federal de 1988. Com base no texto constitucional e na doutrina, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 não prevê o sufrágio universal como instrumento de cidadania, deixando a regulamentação do direito de voto integralmente à legislação ordinária.

B) O conceito de cidadania na Constituição Federal de 1988 abrange apenas os brasileiros natos, excluindo os naturalizados e os estrangeiros residentes do exercício de qualquer direito político.

C) A Constituição Federal de 1988 prevê a cidadania exclusivamente como fundamento da República, não havendo qualquer previsão constitucional que assegure sua efetivação por meio de instrumentos jurídicos específicos.

D) A cidadania, prevista no artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal, é entendida pela doutrina contemporânea de forma restrita, abrangendo apenas o direito de votar e ser votado.

E) A ação popular, prevista no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, é instrumento de exercício da cidadania que permite ao cidadão anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

52. A dignidade da pessoa humana é reconhecida como princípio fundamental e fundamento da República Federativa do Brasil. Com base na Constituição Federal de 1988 e na doutrina, assinale a alternativa correta.

A) A dignidade da pessoa humana, por ser princípio absoluto, prevalece sempre sobre todos os demais direitos fundamentais, não admitindo qualquer tipo de ponderação em situações de conflito.

B) A dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, inciso III, da

Constituição Federal como fundamento da República, e a doutrina reconhece sua dupla dimensão: negativa, que veda tratamentos degradantes, e positiva, que impõe ao Estado a obrigação de criar condições mínimas para uma vida digna.

C) A dignidade da pessoa humana é aplicável exclusivamente às pessoas físicas brasileiras, não se estendendo a estrangeiros, pessoas jurídicas ou grupos sociais.

D) Por ser norma de natureza principiológica, a dignidade da pessoa humana não pode ser invocada diretamente como fundamento de decisões judiciais, dependendo sempre de norma infraconstitucional que a regulamente.

E) A dignidade da pessoa humana foi inserida na Constituição Federal apenas com a Emenda Constitucional nº 45/2004, não constando do texto original promulgado em 1988.

53. Os direitos dos grupos vulneráveis recebem proteção específica no ordenamento jurídico brasileiro. Com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), assinale a alternativa correta.

A) O Estatuto da Pessoa com Deficiência adota o modelo social de deficiência, segundo o qual a deficiência resulta da interação entre a pessoa e as barreiras impostas pela sociedade, e não de uma característica individual a ser curada ou corrigida.

B) O Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou integralmente a capacidade civil das pessoas com deficiência, submetendo-as obrigatoriamente à curatela para todos os atos da vida civil.

C) O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a pessoa com deficiência é, em regra, relativamente incapaz para os

atos da vida civil, dependendo de assistência para praticá-los.

D) O Estatuto da Pessoa com Deficiência veda expressamente que a pessoa com deficiência exerça o direito de voto, em razão da presunção legal de incapacidade para atos políticos.

E) A curatela prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência abrange todos os atos da vida civil, incluindo casamento, sexualidade, saúde, voto e trabalho, quando decretada por decisão judicial.

54. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem sido acionado em casos envolvendo o Brasil. Sobre a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos brasileiros e os efeitos de suas decisões, assinale a alternativa correta.

A) As sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos têm eficácia meramente declaratória no ordenamento jurídico brasileiro, não podendo gerar obrigações de reparação patrimonial ao Estado.

B) O Brasil nunca foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pois adota internamente mecanismos suficientes de proteção dos direitos humanos.

C) As sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos são de cumprimento obrigatório para os Estados que reconheceram sua competência contenciosa, mas não possuem mecanismo de execução forçada equivalente ao das sentenças judiciais internas.

D) O caso *Damião Ximenes Lopes versus Brasil*, julgado pela Corte Interamericana, versou sobre tortura e desaparecimento forçado de militantes políticos durante a ditadura militar.

E) A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem competência para julgar pessoas físicas e condená-las individualmente por violações de direitos humanos, assim como o Tribunal Penal Internacional.

55. O combate à discriminação constitui dimensão essencial dos direitos humanos e está consagrado em diversas normas nacionais e internacionais. Com base na legislação brasileira aplicável, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 7.716/1989 (Lei Caó) tipifica os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, mas não alcança a prática de discriminação por sexo ou orientação sexual.

B) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADO 26 e do MI 4.733, decidiu que a homofobia e a transfobia não estão abrangidas pelo tipo penal da Lei nº 7.716/1989, sendo necessária lei específica do Congresso Nacional para sua criminalização.

C) A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela ONU em 1965, obriga os Estados-partes a adotarem medidas legislativas para proibir e punir a discriminação racial, mas não exige a criminalização das organizações racistas.

D) A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) veda a discriminação em razão de deficiência e estabelece que constitui discriminação qualquer distinção, restrição ou exclusão baseada na deficiência que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício de direitos e liberdades fundamentais.

E) A Constituição Federal de 1988 veda apenas a discriminação racial, não prevendo proteção constitucional expressa contra outras formas de discriminação, como aquelas fundadas em sexo, cor, origem ou idade.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal prevê a individualização da pena como princípio orientador da execução. Nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Os condenados serão classificados segundo os critérios de antecedentes, personalidade e conduta social, sendo a classificação realizada pelo diretor do estabelecimento penal, ouvida a Comissão Técnica de Classificação.

B) Os condenados serão classificados segundo os critérios de periculosidade e conduta social, sendo a classificação realizada por Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade.

C) Os condenados serão classificados segundo os critérios de antecedentes e personalidade, sendo a classificação realizada pelo juiz da execução, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade.

D) Os condenados serão classificados segundo os critérios de antecedentes, personalidade e conduta social, sendo a classificação realizada por Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade.

E) Os condenados serão classificados segundo os critérios de antecedentes, personalidade e conduta social, sendo a classificação realizada por Comissão

Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador da medida de segurança, exclusivamente.

57. O Juízo da Execução Penal possui competências específicas previstas na Lei nº 7.210/1984. De acordo com o art. 66 da LEP, assinale a alternativa incorreta quanto às atribuições do juiz da execução.

A) Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (art. 66, I, da LEP).

B) Declarar extinta a punibilidade (art. 66, II, da LEP).

C) Decretar e fazer cessar a interceptação de comunicações telefônicas determinadas pelo diretor do estabelecimento penal, mediante representação fundamentada.

D) Inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (art. 66, VII, da LEP).

E) Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência dos dispositivos da LEP (art. 66, VIII, da LEP).

58. A Lei de Execução Penal atribui funções específicas ao Ministério Público na execução penal. De acordo com o art. 67 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O Ministério Público fiscalizará a execução da pena privativa de liberdade, sendo vedada sua atuação nos incidentes da execução que envolvam medidas de segurança.

B) O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e poderá requerer a transferência de condenados entre

estabelecimentos penais, independentemente de decisão judicial.

C) O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, sendo responsável pela elaboração do programa individualizador da pena em conjunto com a Comissão Técnica de Classificação.

D) O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, podendo requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo e à realização do direito.

E) O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, exercendo função exclusivamente administrativa de controle interno dos estabelecimentos penais.

59. A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar é espécie de estabelecimento penal prevista na Lei de Execução Penal. De acordo com os arts. 91 e 92 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime fechado, podendo o condenado ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos de salubridade do ambiente.

B) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, sendo obrigatório o alojamento em cela individual.

C) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo obrigatório o alojamento em cela individual com área mínima de 6,00 m².

D) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, podendo o condenado ser alojado em compartimento coletivo.

E) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto, podendo o condenado ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos de salubridade do ambiente.

60. A Lei de Execução Penal disciplina o regime fechado como modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade. De acordo com o art. 34 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta sobre o trabalho do condenado nesse regime.

A) O condenado fica sujeito a trabalho no período noturno e a isolamento durante o período diurno, sendo o trabalho realizado dentro do estabelecimento, levando-se em conta a aptidão ou ocupação anterior do condenado.

B) O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno, sendo o trabalho realizado obrigatoriamente fora do estabelecimento, em serviços ou obras públicas.

C) O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno, sendo o trabalho realizado dentro do estabelecimento, independentemente da aptidão ou ocupação anterior do condenado.

D) O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno, sendo o trabalho realizado dentro do estabelecimento, levando-se em conta a aptidão ou ocupação

anterior do condenado, desde que compatível com a execução da pena.

E) O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno, podendo o trabalho ser realizado fora do estabelecimento mediante autorização do diretor, sendo dispensado o isolamento noturno nos casos de bom comportamento.

61. A regressão de regime é medida aplicável na execução penal nos casos previstos na Lei nº 7.210/1984. De acordo com o art. 118 da LEP, assinale a alternativa correta.

A) O condenado será transferido para regime mais rigoroso apenas quando praticar falta grave, sendo a prática de crime doloso insuficiente para ensejar a regressão sem trânsito em julgado de nova condenação.

B) O condenado será transferido para regime mais rigoroso exclusivamente quando sofrer nova condenação por crime anterior, sendo a prática de falta grave causa de mera advertência disciplinar.

C) O condenado será transferido para regime mais rigoroso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, quando sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime atual, ou quando frustrar os fins da execução ou, podendo, não pagar a multa cumulativamente imposta, sendo assegurada a oitiva prévia do condenado.

D) O condenado será transferido para regime mais rigoroso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sendo desnecessária, em qualquer hipótese, a oitiva prévia do condenado antes da regressão.

E) O condenado será transferido para regime mais rigoroso somente quando a nova condenação, somada ao restante da

pena, tornar incabível o regime atual, sendo a prática de crime doloso insuficiente para ensejar a regressão durante o cumprimento da pena.

62. A Lei de Execução Penal regula as sanções disciplinares aplicáveis ao preso. De acordo com o art. 53 da Lei nº 7.210/1984, constituem sanções disciplinares. Analise as afirmativas a seguir.

I. Advertência verbal. II. Repreensão. III. Suspensão ou restrição de direitos. IV. Isolamento na própria cela ou em local adequado, nos casos de falta grave, durante o inquérito policial. V. Inclusão no regime disciplinar diferenciado.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas que reproduzem corretamente as sanções disciplinares previstas no art. 53 da LEP.

A) I, II, III e IV, apenas.

B) I, II, III e V, apenas.

C) I, II, III, IV e V.

D) II, III e V, apenas.

E) I, III e V, apenas.

63. A cadeia pública é estabelecimento penal com destinação específica na Lei de Execução Penal. De acordo com o art. 102 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios e de condenados em regime aberto, devendo ser instalada próxima a centro urbano.

B) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios e deve ser instalada próxima a centro urbano, observando, na construção, os padrões mínimos estabelecidos na LEP.

C) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios e deve ser instalada próxima a centro urbano,

observados na construção os padrões mínimos de conforto estabelecidos pela LEP.

D) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos definitivos no aguardo de vagas em penitenciárias, devendo ser instalada próxima a centro urbano.

E) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios e deve ser instalada em área rural, a fim de garantir a segurança dos detentos e da população.

64. A Defensoria Pública possui atribuições específicas no âmbito da execução penal. De acordo com os arts. 81-A e 81-B da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, sendo vedado ao defensor público requerer a progressão ou regressão de regime durante o processo executivo.

B) A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena privativa de liberdade, sendo sua atuação restrita aos condenados que não possuam advogado constituído, vedada a atuação nos incidentes de execução.

C) A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, podendo requerer, entre outras providências, a progressão ou a regressão nos regimes de pena e a concessão de livramento condicional (arts. 81-A e 81-B, I e II, da LEP).

D) A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, cabendo ao defensor público a elaboração do laudo de exame criminológico nos casos em que o juiz da execução requisitar.

E) A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, podendo requerer todas as providências necessárias ao processo executivo, inclusive a interdição de estabelecimento penal por decisão própria, independentemente de autorização judicial.

65. A Lei de Execução Penal disciplina o Patronato como órgão de execução penal. De acordo com os arts. 78 e 79 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O Patronato público ou particular destina-se exclusivamente a prestar assistência aos egressos do sistema penitenciário, sendo vedada sua atuação em relação aos albergados.

B) O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, podendo decretar a revogação do livramento condicional em caso de descumprimento das condições impostas.

C) O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, sendo responsável pela elaboração do programa individualizador da pena em conjunto com a Comissão Técnica de Classificação.

D) O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, orientando os condenados à pena restritiva de direitos, fiscalizando o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, e colaborando na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional.

E) O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, orientando os condenados à pena restritiva de direitos,

cabendo-lhe também a fiscalização do regime fechado nos estabelecimentos penais.

66. O egresso é beneficiário de assistência específica prevista na Lei de Execução Penal. De acordo com os arts. 26 e 27 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Considera-se egresso o liberado definitivo pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da saída do estabelecimento, bem como o liberado condicional durante o período de prova.

B) Considera-se egresso apenas o liberado condicional durante o período de prova, não sendo o liberado definitivo considerado egresso para os fins da LEP.

C) Considera-se egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento, sendo vedada a extensão do conceito ao liberado condicional durante o período de prova.

D) Considera-se egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento, bem como o liberado condicional durante o período de prova, sendo a assistência ao egresso obrigação exclusiva do Estado.

E) Considera-se egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento, bem como o liberado condicional durante o período de prova.

67. O indulto e a comutação de pena são benefícios que interferem na execução penal. Com base na Lei nº 7.210/1984 e na legislação aplicável, assinale a alternativa correta.

A) O indulto individual e a comutação de pena são concedidos pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, cabendo ao juiz da execução conceder

indulto coletivo de forma autônoma nos termos do art. 192 da LEP.

B) O indulto é causa de extinção da punibilidade, podendo ser concedido apenas ao condenado primário, sendo vedada sua extensão ao reincidente em crime doloso em qualquer hipótese.

C) A comutação de pena equivale à extinção total da punibilidade, sendo seus efeitos idênticos aos do indulto pleno para fins de reincidência e antecedentes criminais.

D) O indulto coletivo é concedido pelo Presidente da República e o individual pelo Congresso Nacional, sendo ambos causas de extinção da punibilidade nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

E) O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal, podendo ser individual ou coletivo, sendo de competência do Presidente da República, por meio de decreto, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, observada a oitiva do Conselho Penitenciário e do Ministério Público nos casos de indulto individual (art. 188 da LEP).

68. A Lei de Execução Penal disciplina o regime aberto como modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade. De acordo com os arts. 36 e 37 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O regime aberto baseia-se na vigilância indireta do condenado, que deverá trabalhar dentro do estabelecimento durante o período diurno, podendo sair nos fins de semana para visitar a família.

B) O regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, que deverá, dentro do estabelecimento, trabalhar ou frequentar curso,

permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

C) O regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, que deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido apenas durante o período noturno.

D) O regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, podendo o juiz da execução dispensar o recolhimento noturno quando o condenado demonstrar bom comportamento por período superior a 6 (seis) meses.

E) O regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, que deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

69. A remição pelo estudo possui regras específicas na Lei de Execução Penal. De acordo com o art. 126, §§ 1º a 6º, da Lei nº 7.210/1984, analise as afirmativas a seguir.

I. A remição pelo estudo corresponde a 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo, 3 (três) dias (art. 126, § 1º, I, da LEP).

II. O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho ou nos estudos, por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição (art. 126, § 4º, da LEP).

III. As horas diárias de estudo podem ser acumuladas com as de trabalho para fins de remição, desde que compatíveis com as

atividades do condenado (art. 126, § 3º, da LEP).

IV. O tempo remido em razão do estudo será declarado pelo juiz da execução e computado como pena cumprida para todos os efeitos (art. 126, § 6º, da LEP).

Estão corretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) I, II, III e IV.

D) II, III e IV, apenas.

E) I, III e IV, apenas.

70. A Lei de Execução Penal disciplina a lotação dos estabelecimentos penais. De acordo com o art. 85 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade, sendo vedado o alojamento de presos além da capacidade máxima, sob pena de interdição automática pelo Conselho Penitenciário.

B) O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade, sendo o Ministério da Justiça responsável por emitir declaração de capacidade do estabelecimento, conforme cronograma estabelecido na LEP.

C) O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade, cabendo ao diretor do estabelecimento fixar unilateralmente o limite máximo de presos, comunicando ao juiz da execução.

D) O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade, podendo o juiz da execução ampliar o limite máximo de capacidade em situações de superlotação reconhecida, mediante decisão fundamentada.

E) O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade; o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do modelo de estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades (art. 85, parágrafo único, da LEP).

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições específicas sobre o Poder Legislativo estadual. Nos termos da Constituição Estadual, sobre a composição, o mandato e as prerrogativas dos Deputados Estaduais, assinale a alternativa correta.

A) A Assembleia Legislativa do RN é composta por Deputados Estaduais eleitos para mandato de quatro anos, sendo o número de parlamentares fixado de forma imutável em 24 (vinte e quatro) membros, correspondente ao teto da representação do Estado no Congresso Nacional.

B) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de representantes do povo, eleitos para mandato de quatro anos. O número de Deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

C) Os Deputados Estaduais, eleitos para mandato de quatro anos, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, não podendo ser presos desde o momento de sua posse, salvo em flagrante de crime inafiançável.

D) Perderá o mandato o Deputado Estadual que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, sendo a perda do mandato, neste caso, declarada de

ofício pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

E) Os Deputados Estaduais são eleitos para mandato de quatro anos, admitindo-se a reeleição; contudo, uma vez empossados, perderão imediatamente o mandato caso aceitem e assumam o cargo de Secretário de Estado no Poder Executivo.

72. Nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, sobre as imunidades e prerrogativas dos Deputados Estaduais, assinale a alternativa correta.

A) Recebida a denúncia contra o Deputado Estadual por crime ocorrido antes ou após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que poderá, de ofício ou a requerimento do interessado, sustar o andamento da ação penal.

B) Desde a expedição do diploma, os Deputados Estaduais não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, hipótese em que os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

C) As imunidades dos Deputados Estaduais não subsistirão durante a vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, sendo suspensas de pleno direito até a normalidade institucional do Estado.

D) A incorporação de Deputados Estaduais às Forças Armadas, caso sejam militares, ainda que em tempo de guerra, ocorrerá de forma imediata e independerá de prévia licença da Assembleia Legislativa, dada a supremacia do interesse nacional.

E) Os Deputados Estaduais possuem imunidade material absoluta, sendo obrigados, contudo, a testemunhar judicialmente caso intimados pelo Tribunal

de Justiça do Estado para esclarecerem informações recebidas de terceiros em razão do exercício do mandato.

73. A Lei Complementar Estadual nº 566/2016 e suas alterações dispõem sobre o regime jurídico e o desenvolvimento na carreira de Policial Penal do Estado do Rio Grande do Norte. Aprofundando-se nos institutos da progressão e da promoção funcional, assinale a alternativa correta.

A) A progressão funcional na carreira de Policial Penal consiste na passagem do servidor de um nível para o subsequente, condicionada à obtenção de nota mínima em avaliação de desempenho e a um interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

B) A promoção funcional é a passagem do Policial Penal de um nível para o subsequente da carreira, exigindo-se, além do cumprimento de interstício de 2 (dois) anos, o mérito, aferido por avaliação de desempenho e participação em cursos de aprimoramento funcional.

C) Para o atendimento do critério de capacitação atinente à promoção funcional, o servidor deve comprovar carga horária mínima total de 60 (sessenta) horas em cursos, sendo admitidos, para essa somatória, certificados com duração mínima de 20 (vinte) horas cada.

D) A progressão funcional é caracterizada pela movimentação do servidor de uma letra para a seguinte dentro do mesmo nível, ocorrendo mediante os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, a cada interstício de 3 (três) anos.

E) A legislação estadual pertinente estabelece vedação automática e absoluta à promoção por merecimento do Policial Penal que esteja figurando como sindicado ou respondendo a processo administrativo

disciplinar, independentemente da conclusão do feito.

74. A EC 104/2019 trouxe inovações ao texto constitucional ao criar a Polícia Penal. Com base nessa emenda e no art. 144 da CF/88, sobre a vinculação e a subordinação dos policiais penais, assinale a alternativa correta.

A) Os policiais penais estaduais são subordinados hierarquicamente à Polícia Civil do Estado, atuando sob sua supervisão direta.

B) Os policiais penais distritais são vinculados ao Governo do Distrito Federal, por meio do órgão administrador do sistema penal distrital.

C) Os policiais penais federais são vinculados ao Ministério da Defesa, em razão da natureza de suas atribuições de segurança.

D) A EC 104/2019 determinou que os policiais penais estaduais seriam subordinados à Polícia Militar de cada estado, para fins de coordenação operacional.

E) Os policiais penais, em todas as esferas, são subordinados diretamente ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

75. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta acerca dos institutos da posse e do exercício.

A) O prazo para o servidor entrar em exercício é de 15 (quinze) dias, contados da data da posse, sujeitando-se o infrator à exoneração de ofício caso não cumpra esse prazo.

B) Decorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias sem que ocorra a posse do nomeado, a

Administração deverá proceder à sua exoneração de ofício.

C) A posse poderá realizar-se mediante a assinatura de termo por procurador com poderes especiais, sendo de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.

D) O prazo para a posse é de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento, podendo ser prorrogado por igual período a critério exclusivo e discricionário da autoridade competente.

E) Se o titular de um cargo for nomeado para outro e estiver em gozo de licença no momento da nomeação, o prazo para a posse é suspenso, recomeçando a contagem pelo tempo que faltava assim que cessar o impedimento.

76. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, em consonância com o art. 37 da CF/88, consagra os princípios da administração pública estadual. Com base nesses princípios, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da legalidade, aplicado à administração pública estadual, permite que o administrador público pratique qualquer ato não expressamente vedado por lei.

B) O princípio da impessoalidade veda que a publicidade dos atos, programas e campanhas dos órgãos públicos estaduais seja utilizada para a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

C) O princípio da publicidade, na administração pública estadual, impõe a divulgação irrestrita e imediata de todos os atos administrativos, sem possibilidade de restrição por motivo de segurança pública ou interesse coletivo.

D) O princípio da eficiência, inserido na CF/88 pela EC 19/1998, não se aplica à

administração pública estadual, por se tratar de princípio exclusivo da administração federal.

E) O princípio da moralidade administrativa é de aplicação exclusiva aos atos de maior repercussão, sendo dispensável nos atos administrativos de rotina interna.

77. No que tange ao direito de férias, a Lei Complementar Estadual nº 122/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do RN) estabelece regras rígidas sobre aquisição, acumulação e interrupção. Com base na literalidade do referido diploma legal, assinale a alternativa correta.

A) O servidor efetivo ou em comissão faz jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias anuais remuneradas, admitindo-se, excepcionalmente, que faltas injustificadas ao serviço sejam levadas à conta de férias para fins de desconto.

B) O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas goza de 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, sendo proibida em qualquer hipótese a sua acumulação.

C) As férias do servidor público estadual podem ser acumuladas até o máximo de 03 (três) períodos, exclusivamente em caso de necessidade do serviço, desde que previamente justificada em despacho da autoridade competente.

D) A remuneração mensal do servidor, no período correspondente às férias, é paga com acréscimo de um terço do seu valor normal, devendo tal acréscimo ser depositado até o dia do retorno do servidor às suas atividades rotineiras.

E) As férias somente podem ser interrompidas em caso de calamidade pública, comoção interna ou por motivo de superior interesse público, não sendo a

convocação para o serviço eleitoral ou júri causas hábeis para tal interrupção.

78. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Com base nessa disposição constitucional, assinale a alternativa correta.

A) A iniciativa popular de projeto de lei estadual exige a subscrição por, no mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído por pelo menos cinco Municípios do Estado.

B) A iniciativa popular no âmbito estadual é exercida mediante apresentação de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco estados.

C) A Constituição Estadual do RN não prevê iniciativa popular de lei estadual, reservando esse instrumento exclusivamente à ordem federal.

D) A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual do RN exige a subscrição de, no mínimo, um terço dos Deputados Estaduais.

E) A iniciativa popular de lei estadual, no RN, pode ser exercida por qualquer cidadão individualmente, bastando a apresentação do projeto à Mesa da Assembleia Legislativa.

79. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016 e suas alterações, que dispõem sobre a jornada de trabalho e o regime de plantão do Policial Penal do Estado do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A jornada de trabalho do Policial Penal será em regime de plantão e não poderá exceder a 160 (cento e sessenta) horas mensais, sendo a sua escala estabelecida em 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de folga.

B) O Policial Penal faz jus a 1 (um) plantão de folga a cada mês para compensar as horas excedentes da escala, sendo-lhe expressamente vedada a realização de diária operacional remunerada nesse dia destinado à folga.

C) Visando garantir a integridade física e mental do servidor perante o desgaste do ambiente prisional, a legislação estadual veda taxativamente a realização de plantão duplo pelo Policial Penal.

D) As faltas injustificadas do Policial Penal comporão, de forma automática, o banco de horas instituído pela Secretaria, devendo o servidor realizar a respectiva compensação no prazo máximo de 1 (um) ano civil.

E) A carga horária em regime de plantão sujeita-se ao limite de 160 (cento e sessenta) horas mensais, sendo facultada, excepcionalmente, a jornada extraordinária, desde que não exceda o teto de 4 (quatro) horas diárias.

80. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a organização do Poder Judiciário estadual. Nos termos da Constituição Estadual, sobre o Tribunal de Justiça do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) O Tribunal de Justiça do RN é composto exclusivamente por desembargadores oriundos da carreira da magistratura, sendo vedado o acesso por meio do quinto constitucional.

B) O Tribunal de Justiça do RN tem competência originária para processar e julgar o Governador do Estado nos crimes comuns, cabendo ao STJ o julgamento nos crimes de responsabilidade.

C) O Tribunal de Justiça do RN possui competência originária para processar e julgar os Deputados Estaduais nos crimes comuns praticados durante o mandato.

D) Os desembargadores do Tribunal de Justiça do RN são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal.

E) O Tribunal de Justiça do RN não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição do Estado do RN.

81. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994 e da Constituição Federal, sobre a remuneração do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A remuneração do servidor público estadual compreende o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, sendo vedado o pagamento de qualquer gratificação de natureza funcional.

B) O subsídio é forma de remuneração fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

C) A remuneração e o subsídio dos servidores públicos estaduais estão sujeitos ao teto remuneratório estadual, que é fixado pelo Governador mediante decreto, sem necessidade de lei específica.

D) A irredutibilidade de vencimentos garante ao servidor público estadual a preservação do valor real de sua remuneração, assegurando reajuste automático pelo índice oficial de inflação.

E) Os servidores públicos estaduais do RN têm direito à equiparação salarial com servidores de outros estados que exerçam funções idênticas, por força do princípio constitucional da isonomia.

82. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê instrumentos de participação

popular direta. Sobre o plebiscito e o referendo no âmbito estadual, assinale a alternativa correta.

A) O plebiscito é convocado após o ato legislativo ou administrativo já praticado, para que o povo o ratifique ou rejeite.

B) O referendo é convocado previamente ao ato legislativo, para que o povo delibere sobre matéria que lhe será submetida antes da elaboração da lei.

C) O plebiscito é convocado previamente ao ato legislativo ou administrativo, enquanto o referendo é convocado após o ato, para que o eleitorado o aprove ou rejeite.

D) Plebiscito e referendo são instrumentos idênticos, diferenciando-se apenas pelo órgão que os convoca: o primeiro pelo Executivo e o segundo pelo Legislativo.

E) A Constituição Estadual do RN veda a realização de plebiscito e referendo no âmbito estadual, reservando esses instrumentos exclusivamente à esfera federal.

83. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre os deveres do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN tem o dever de obedecer às ordens de seus superiores hierárquicos sem qualquer ressalva, ainda que tais ordens sejam manifestamente ilegais.

B) É dever do Policial Penal do RN zelar pela integridade física e moral dos presos sob sua custódia, sendo vedado qualquer tratamento degradante ou desumano.

C) O Policial Penal do RN pode recusar-se a cumprir plantão extraordinário em qualquer circunstância, sem que isso configure falta disciplinar.

D) O dever de sigilo profissional do Policial Penal do RN limita-se às informações sobre os presos, não se aplicando a informações sobre os procedimentos internos do estabelecimento penal.

E) O Policial Penal do RN tem dever de comunicar irregularidades somente ao seu superior hierárquico imediato, sendo vedada a comunicação direta a órgãos de controle externo.

84. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a organização da Defensoria Pública Estadual. Nos termos da Constituição Estadual, assinale a alternativa correta sobre a Defensoria Pública do Estado do RN.

A) A Defensoria Pública do Estado do RN é órgão vinculado ao Poder Judiciário, subordinando-se administrativamente ao Tribunal de Justiça.

B) A Defensoria Pública do Estado do RN integra a estrutura do Poder Executivo estadual, sendo dirigida por um Defensor Público-Geral nomeado pelo Governador.

C) A Defensoria Pública do Estado do RN é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos necessitados.

D) Os Defensores Públicos estaduais do RN gozam de vitaliciedade desde a posse no cargo, não podendo perder o cargo em nenhuma hipótese após a nomeação.

E) A Defensoria Pública do Estado do RN não possui autonomia funcional e administrativa, dependendo de autorização do Governador para a prática de atos internos de gestão.

85. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre as penalidades disciplinares e seus efeitos, assinale a alternativa correta.

A) A pena de advertência no serviço público estadual do RN é aplicada por escrito nos casos de negligência no cumprimento dos deveres, sendo registrada nos assentamentos funcionais do servidor.

B) A pena de suspensão pode ser aplicada por prazo indeterminado, a critério da autoridade competente, nos casos de infração de maior gravidade.

C) A demissão do servidor público estadual extingue automaticamente todas as responsabilidades civis e penais decorrentes do ato que motivou a sanção administrativa.

D) A cassação de aposentadoria é sanção aplicável somente a servidores que praticaram infrações durante o período em que estavam em atividade, antes da aposentadoria.

E) A pena de advertência tem os mesmos efeitos jurídicos da suspensão, diferenciando-se apenas pela formalidade do ato de aplicação.

86. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das disposições sobre a ordem econômica e social no âmbito estadual. Com base na Constituição Estadual, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Estadual do RN não contém disposições sobre a ordem econômica, remetendo integralmente essa matéria à regulação federal.

B) O Estado do RN pode intervir diretamente no domínio econômico apenas para garantir o abastecimento de bens essenciais à população, sendo vedada qualquer outra forma de intervenção.

C) A Constituição do Estado do RN estabelece que a ordem econômica estadual tem por base os princípios constitucionais federais, podendo o Estado

atuar de forma complementar na promoção do desenvolvimento econômico regional.

D) A Constituição Estadual do RN autoriza o Estado a monopolizar qualquer setor da economia estadual sempre que o Governador assim o determinar por decreto.

E) O Estado do RN é proibido de participar de consórcios públicos com outros estados para fins de desenvolvimento econômico regional, nos termos da Constituição Estadual.

87. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre as vedações ao Policial Penal do Rio Grande do Norte no exercício do cargo, assinale a alternativa correta.

A) É vedado ao Policial Penal do RN exercer atividade de advocacia, mas é permitido o exercício de qualquer outra atividade privada remunerada, desde que fora do horário de serviço.

B) É vedado ao Policial Penal do RN receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagens pessoais decorrentes do exercício do cargo ou em razão dele.

C) A LC 566/2016 permite ao Policial Penal do RN exercer cargo ou função pública em outro órgão estadual, desde que haja compatibilidade de horários e autorização do superior hierárquico.

D) É permitido ao Policial Penal do RN manter relação comercial com fornecedores do sistema penal, desde que fora do horário de expediente e sem utilização de informações privilegiadas.

E) A vedação ao exercício de atividade político-partidária pelo Policial Penal do RN é restrita ao período de campanha eleitoral, sendo permitida a filiação e a militância em períodos não eleitorais.

88. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a sindicância e o processo administrativo disciplinar no serviço público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A sindicância é instrumento exclusivo de apuração de infrações disciplinares graves, sendo obrigatória antes da instauração de qualquer processo administrativo disciplinar.

B) O processo administrativo disciplinar é obrigatório para a aplicação das penalidades de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão.

C) A sindicância e o processo administrativo disciplinar podem ser instaurados e conduzidos pelo próprio servidor investigado, sem necessidade de comissão específica.

D) A autoridade que instaurou o processo administrativo disciplinar é competente para aplicar qualquer penalidade, independentemente da natureza da infração apurada.

E) O servidor investigado em sindicância não tem direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias essas reservadas exclusivamente ao processo administrativo disciplinar.

89. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre o Ministério Público Estadual. Com base nessa Constituição, assinale a alternativa correta sobre o MP do Estado do RN.

A) O Ministério Público do Estado do RN é órgão vinculado ao Poder Executivo estadual, subordinando-se ao Governador do Estado para fins administrativos.

B) O Procurador-Geral de Justiça do Estado do RN é nomeado pelo Governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada pelos membros do Ministério Público, para

mandato de dois anos, permitida uma recondução.

C) Os membros do Ministério Público do RN gozam de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio desde a data de sua posse no cargo.

D) O Ministério Público do Estado do RN pode exercer, cumulativamente, as funções de representação judicial e consultoria jurídica do Estado.

E) O Procurador-Geral de Justiça do RN é nomeado diretamente pelo Governador, sem necessidade de lista tríplice ou qualquer participação dos membros do Ministério Público.

90. Com base nas legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A EC 104/2019 criou a Polícia Penal e a incluiu no art. 144 da CF/88, com atribuição restrita à segurança dos estabelecimentos penais.

II. A LC 122/1994 prevê que o processo administrativo disciplinar é obrigatório para a aplicação da pena de demissão do servidor público estadual.

III. A Constituição do Estado do RN assegura ao Ministério Público estadual autonomia funcional e administrativa, vedada a subordinação ao Poder Executivo.

IV. A LC 566/2016 permite o ingresso na carreira de Policial Penal do RN por meio de transferência de servidores de outros estados, desde que aprovados em avaliação interna.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e IV.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Acerca dos crimes contra a pessoa previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O homicídio privilegiado constitui causa de diminuição de pena, configurando-se quando o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

B) O homicídio qualificado pelo motivo torpe admite, simultaneamente, a incidência do privilégio quando demonstrado relevante valor moral.

C) A lesão corporal seguida de morte caracteriza, obrigatoriamente, homicídio doloso, ainda que o agente não tenha tido a intenção de matar.

D) O infanticídio, previsto no art. 123 do CP, pode ser praticado por qualquer pessoa que mate o recém-nascido, desde que sob influência do estado puerperal.

E) A participação em suicídio ou em automutilação somente é punível quando resultar morte da vítima, sendo atípica a conduta que resulte em lesão corporal de natureza grave.

92. Em relação aos crimes contra o patrimônio disciplinados no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo exige, necessariamente, a comprovação pericial do rompimento, não sendo admitida prova testemunhal para tal fim.

B) Configura roubo, e não furto, a subtração de coisa móvel mediante violência ou grave ameaça a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

C) O estelionato, previsto no art. 171 do CP, exige que a vantagem ilícita obtida pelo agente seja necessariamente de natureza patrimonial, não se configurando o crime quando a vantagem for de outra natureza.

D) A extorsão mediante sequestro, prevista no art. 159 do CP, exige a efetiva privação da liberdade da vítima por prazo superior a 24 horas para sua consumação.

E) O furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do CP, é causa de exclusão da tipicidade quando o agente é primário e a coisa furtada é de pequeno valor.

93. Sobre a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), assinale a alternativa correta.

A) O usuário que adquire, guarda ou transporta drogas para consumo pessoal está sujeito às penas de detenção, com possibilidade de conversão em medida educativa.

B) Para a diferenciação entre usuário e traficante, a lei estabelece critério exclusivamente quantitativo, baseado na quantidade de droga apreendida.

C) O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

D) A associação para o tráfico, prevista no art. 35 da Lei de Drogas, exige reunião ocasional de duas ou mais pessoas para a prática eventual do crime de tráfico.

E) As penas previstas para o crime de tráfico de drogas podem ser cumpridas,

desde o início, em regime aberto, independentemente da quantidade e natureza da droga apreendida.

94. Acerca da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), assinale a alternativa correta.

A) Considera-se organização criminosa a associação de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

B) A homologação judicial do acordo de colaboração premiada, prevista na Lei nº 12.850/2013, constitui exercício de controle de legalidade, regularidade e voluntariedade do ajuste, não comportando, nessa etapa, juízo de mérito sobre as informações ou provas fornecidas pelo colaborador.

C) A infiltração de agentes, como meio de obtenção de prova na investigação de organizações criminosas, prescinde de autorização judicial, bastando requerimento do delegado de polícia ao Ministério Público.

D) A ação controlada, prevista na referida lei, consiste em retardar a intervenção policial relativa à ação praticada por organização criminosa, desde que mantida sob observação e acompanhamento, sem necessidade de comunicação prévia à autoridade judicial.

E) O conceito legal de organização criminosa exige, obrigatoriamente, a comprovação de hierarquia rígida e existência de líder definido entre os associados.

95. No que se refere à Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura), assinale a alternativa correta.

A) Constitui crime de tortura constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

B) O crime de tortura admite fiança e liberdade provisória, distinguindo-se, nesse aspecto, do regramento aplicável aos crimes hediondos.

C) A tortura cometida por agente público, no exercício de cargo, emprego ou função, contra pessoa sob sua guarda, prisão ou vigilância, importa em perda do cargo, função ou emprego e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

D) Aquele que se omite em face de tortura, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, incorre nas mesmas penas previstas para quem comete a conduta de tortura, sem qualquer distinção de regime de pena.

E) O condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, independentemente da quantidade de pena aplicada.

96. Sobre as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) As medidas cautelares diversas da prisão somente podem ser aplicadas cumulativamente quando expressamente previsto em lei, sendo vedada a aplicação simultânea de mais de uma medida pelo juiz.

B) O comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares e a proibição de manter contato com pessoa determinada

constituem exemplos de medidas cautelares diversas da prisão.

C) A monitoração eletrônica, como medida cautelar diversa da prisão, pode ser determinada de ofício pelo juiz, sem necessidade de requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

D) A internação provisória do acusado, como medida cautelar diversa da prisão, é vedada pelo ordenamento processual penal brasileiro.

E) As medidas cautelares diversas da prisão aplicam-se exclusivamente aos crimes culposos, sendo incompatíveis com crimes dolosos punidos com reclusão.

97. Em relação à ação penal disciplinada no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A ação penal será, em regra, privada, salvo quando a lei expressamente a declarar pública.

B) Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação do ofendido, uma vez oferecida, pode ser retratada até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

C) A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, mas será de iniciativa privada se este não a intentar no prazo legal, mediante ação penal privada subsidiária da pública.

D) O perdão do ofendido, na ação penal privada, somente produz efeitos se anterior à propositura da queixa-crime, sendo írrito quando concedido após o oferecimento desta.

E) A decadência, nos crimes de ação penal privada, não se aplica aos crimes de ação penal pública condicionada à representação.

98. Sobre o interrogatório e a confissão no processo penal, conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) O interrogatório do acusado constitui meio de prova exclusivamente destinado à acusação, não se caracterizando como meio de defesa.

B) O silêncio do acusado durante o interrogatório, em respeito ao direito ao silêncio, importa em confissão tácita dos fatos narrados na denúncia.

C) A confissão do acusado, ainda que retratada, pode ser levada em consideração pelo juiz para a formação de seu convencimento, juntamente com as demais provas dos autos.

D) O interrogatório do acusado será sempre realizado antes da oitiva das testemunhas de acusação, em razão do princípio da ampla defesa.

E) A confissão extrajudicial, quando não confirmada em juízo, deve ser desconsiderada de forma absoluta pelo magistrado para qualquer finalidade probatória.

99. Quanto aos recursos no processo penal, disciplinados no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) O recurso em sentido estrito é cabível, entre outras hipóteses, da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, conforme rol do art. 581 do CPP.

B) A apelação, em regra, possui efeito suspensivo automático em todas as hipóteses de sentença condenatória, impedindo a execução provisória da pena.

C) Os embargos infringentes e de nulidade, no processo penal, são cabíveis contra decisão não unânime de turma recursal de Juizado Especial Criminal.

D) O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 10 (dez) dias, contado da data da intimação da decisão recorrida.

E) A apelação interposta contra sentença absolutória devolve ao tribunal apenas a análise da tipicidade da conduta, sendo vedada a reanálise das provas produzidas em primeira instância.

100. No que tange ao habeas corpus e à revisão criminal, previstos no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de locomoção, conforme dispõe o art. 647 do CPP.

B) A revisão criminal pode ser ajuizada em favor do réu condenado, ainda que já extinta a pena, mas é vedada após o falecimento do condenado, mesmo a requerimento do cônjuge ou de ascendente.

C) O habeas corpus é cabível exclusivamente contra constrangimento ilegal decorrente de decisão judicial, não se admitindo contra ato de autoridade administrativa.

D) A revisão criminal somente pode ser proposta uma única vez, sendo vedada sua reiteração ainda que fundada em novas provas supervenientes.

E) Da decisão que conceder habeas corpus não cabe qualquer recurso, em razão da natureza da garantia constitucional.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa Correta	Nº Questão	Alternativa Correta
1	D	51	E
2	C	52	B
3	C	53	A
4	B	54	C
5	E	55	D
6	A	56	D
7	B	57	C
8	C	58	D
9	E	59	E
10	A	60	D
11	C	61	C
12	E	62	B
13	A	63	B
14	B	64	C
15	D	65	D
16	B	66	E
17	C	67	E
18	D	68	E
19	B	69	C
20	B	70	E
21	C	71	B
22	B	72	B
23	D	73	B
24	C	74	B
25	B	75	C
26	B	76	B
27	A	77	B
28	B	78	A
29	B	79	A
30	A	80	C
31	A	81	B
32	B	82	C
33	B	83	B
34	A	84	C
35	A	85	A
36	E	86	C
37	D	87	B
38	D	88	B
39	C	89	B
40	D	90	C

41	B	91	A
42	D	92	B
43	C	93	C
44	B	94	B
45	E	95	A
46	E	96	B
47	B	97	C
48	C	98	C
49	E	99	A
50	E	100	A